REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE

in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. 36980/2014 R.G. il 4.6.2014 e vertente tra

Parte_1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Storace e Marco Squicquero, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 11.12.2018

ATTORI

e

CP_1 **,** *CP_2* **,** *CP_3* e *CP_4* **,** rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Romana Tomaselli, giusta procura in atti

CONVENUTI

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 8.7.2014, il sig. *Parte_1* comproprietario *pro indiviso* ed in ragione di ½ delle unità immobiliari site in Roma, alla via Proba Petronia, n. 69 (appartamento, cantina, box e posto auto), chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria insistente con i convenuti sui beni predetti mediante vendita degli stessi e divisione del ricavato in proporzione alle rispettive quote di proprietà; si costituivano in giudizio i convenuti che non si opponevano alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e chiedevano disporsi in loro favore l'assegnazione dell'intera proprietà degli immobili a fronte del pagamento del relativo conguaglio,

dal quale chiedevano detrarsi le somme dovute da parte attrice a titolo di occupazione degli immobili a far data dall'apertura della successione in morte della sig.ra *Persona_1* (28.12.2012).

In corso di causa, acquisita la documentazione ipocatastale relativa agli immobili oggetto di giudizio e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie delle parti e disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della compiuta valutazione dei beni e della predisposizione di eventuale progetto divisionale; acquisito l'elaborato peritale, a seguito di plurimi rinvii in assenza del giudice titolare del ruolo istruttorio, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 17.2.2023 allorquando la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'aggiornamento della CTU in ordine all'attuale valore di mercato degli immobili in oggetto; acquisito l'elaborato peritale integrativo, sono state nuovamente precisate le conclusioni all'udienza del 20.12.2023 (svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.) e la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito del nuovo scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

La domanda attorea trae origine dalla comunione ereditaria formatasi sulle unità immobiliari site in Roma, alla via Proba Petronia, n. 69 a seguito e per effetto dell'apertura della successione *ab intestato* della sig.ra *Persona_1* (deceduta in data 28.12.2012); a seguito e per effetto della risoluzione della donazione effettuata dal sig. *CP_1* in favore dei figli *CP_3*, *CP_2* e *CP_4* (per i 3/18 dell'intero) e dell'accettazione dei predetti tre convenuti dell'eredità in morte della nonna paterna, sig.ra *Per_1* (in rappresentazione del padre *CP_1*, rinunciante), il restante 50% della proprietà delle unità immobiliari oggetto di causa risulta di titolarità, quanto ai 3/18, in capo al sig. *CP_1* e, quanto ai restanti 6/18, in capo agli altri tre convenuti nella misura dei 2/18 ciascuno (ferma restando l'irrilevanza, ai fini del giudizio divisionale, dell'accertamento dell'accettazione tacita e per *facta concludentia*, da parte del sig. *CP_1* dell'eredità in morte della madre sia in considerazione della implicita rinuncia, da parte dell'attore, al relativo capo di domanda – non più riproposto in sede di precisazione delle conclusioni – e sia in ragione della sostanziale ed immutata titolarità, in capo alla parte convenuta considerata quale unico centro di imputazione di interessi – almeno sul piano processuale del presente giudizio – del complessivo 50% delle porzioni immobiliari oggetto di causa).

Alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, come formulata dall'attore, si accompagna la richiesta di assegnazione dell'intero, formulata dai convenuti fin dal proprio atto introduttivo, a fronte del pagamento del dovuto conguaglio; ancora in sede di comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta ha formulato domanda di condanna dell'attore al pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili oggetto di causa, a far data dall'apertura della successione in morte della sig.ra *Per_1* (28.12.2012) e fino alla data di effettivo rilascio dei beni; in sede di prima udienza ed in via di *reconventio reconventionis*, parte attrice ha ampliato il *thema decidendum* della presente controversia, chiedendo di computarsi, ai fini della determinazione delle reciproche partite di dare/avere tra le parti, le spese da lui in via esclusiva sostenute nell'interesse della comune dante causa (spese di ricovero presso la residenza di cura in Barbarano Romano; spese per il pagamento dell'assistenza domiciliare della *de cuius* nonché per il pagamento delle esequie della stessa), oltre che di condannarsi i convenuti al risarcimento di un non meglio identificato pregiudizio, derivato dalla impossibilità di alienazione degli immobili ereditari e dalla loro perdita di valore commerciale.

Per quanto attiene alla domanda di scioglimento della comunione esistente tra le parti, si osserva in primo luogo che risultano documentalmente comprovate le vicende che hanno determinato l'attuale contitolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto di causa nelle quote sopra indicate; dall'esame della documentazione in atti si evince che gli immobili oggetto di divisione sono pervenuti agli odierni contendenti in forza delle successioni in morte dei sigg.ri *Persona_2* (deceduto in data 14.9.1995) e *Persona_1* nelle quote sopra menzionate.

Per quanto attiene all'unità immobiliare oggetto di domanda, si osserva che la stessa è costituita dall'appartamento con cantina pertinenziale, posto auto e box auto, sito in Roma, alla via Proba Petronia, n. 69, il tutto censito in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 370, part. 813, sub. 4, cat. A/2, classe 4 (appartamento), al sub. 22 (cantina), al sub. 33 (box auto) ed al sub. 41 (posto auto coperto) e la corretta identificazione della stessa, oltre che la comune ed indivisa proprietà in capo agli odierni contendenti, è documentalmente riscontrabile nelle certificazioni catastali versate in atti da parte convenuta.

La domanda di scioglimento della comunione proposta da parte attrice (e non contestata dai convenuti) è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento.

Soccorrono, ai fini della concreta attuazione, gli esiti della duplice consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di giudizio per la stima dell'immobile, la determinazione del suo valore e la verifica della sua regolarità edilizio/urbanistica e conformità catastale; sulla base degli accertamenti peritali espletati in corso di causa è emersa la non comoda divisibilità in natura del bene in riferimento alle quote di titolarità degli odierni contendenti, sicché risulta escluso che l'immobile in questione possa essere comodamente frazionato mediante la determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e che la divisione possa consentire il mantenimento, sia pur in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto, senza comportare un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero; la concreta impossibilità di creazione di cinque distinte unità immobiliari corrispondenti alle altrettante quote di titolarità dei condividenti, induce ad escludere la concreta praticabilità di una simile ipotesi divisionale.

Si esprime, del resto, in tal senso l'insegnamento della S.C. (dettato in materia di scioglimento della comunione ereditaria, ma applicabile alla divisione ordinaria ai sensi dell'art. 1116 c.c.), secondo cui "…*in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero…*" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 21612 del 28.7.2021).

Esclusa, pertanto, l'ipotesi di divisione in natura dell'immobile, si osserva che la vendita all'incanto si configura come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero (cfr., *ex multis,* Cass. Sez. 2, n. 11641 del 13.5.2010), mentre i convenuti, fin dal proprio atto introduttivo ed ancora in sede di scritti conclusionali, hanno espressamente richiesto l'attribuzione per intero della proprietà dell'immobile nel caso di indivisibilità in natura dello stesso: tale opzione deve ritenersi sicuramente preferibile rispetto a quella della vendita all'incanto del bene in quanto più facilmente praticabile, economicamente vantaggiosa per tutti i contendenti e sicuramente opportuna in ragione delle motivazioni sopra rappresentate in ordine alla impossibilità di divisione in natura dell'immobile.

All'assegnazione in favore dei convenuti dell'intera proprietà dell'immobile oggetto di causa, consegue la condanna degli stessi al pagamento, in favore di controparte, del conguaglio in denaro corrispondente al valore di mercato delle rispettive quote di proprietà del bene; in particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha stimato nell'importo di € 665.000,00 il complessivo valore finale ed attuale di mercato dell'immobile.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del conguaglio dovuto dai convenuti in favore della controparte a fronte dell'assegnazione in loro favore della quota del 50% di proprietà dell'attore, occorre procedere alla disamina delle domande riconvenzionali reciprocamente spiegate dalle parti (in forma di domanda riconvenzionale da parte dei convenuti e di *reconventio reconventionis* da parte dell'attore in sede di prima udienza del 12.3.2015 e successivamente nella prima memoria *ex* art. 183 c.p.c.).

In particolare, i convenuti hanno spiegato domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile oggetto di causa, facente parte della comunione ereditaria tra gli odierni contendenti, in ragione del suo godimento esclusivo da parte dell'attore a far data dall'apertura della successione della comune dante causa, sig.ra *Persona_1* (28.12.2012).

Si osserva in proposito che, secondo l'insegnamento della S.C. "*…l'utilizzo esclusivo del bene immobile in comproprietà, da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non*

è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cassazione civile, sez. II, 09/02/2015, n. 2423; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012 n. 5156; Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2010 n. 24647)…" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 15926 del 13.6.2019); non risulta dimostrato che i convenuti, anteriormente alla instaurazione del presente giudizio, abbiano mai concretamente e specificamente manifestato l'intenzione di voler utilizzare l'immobile in maniera diretta ovvero di voler partecipare allo sfruttamento economico del bene, mediante la percezione di un canone di affitto in proporzione alle rispettive quote di titolarità, e che l'attore non lo abbia consentito.

Da ciò consegue che il mero possesso ed utilizzo dell'immobile da parte del comproprietario non può aver arrecato alcun pregiudizio alcuno agli odierni convenuti, che sono chiaramente rimasti inerti ed hanno implicitamente acconsentito a tale uso esclusivo da parte dell'ex comunista; e del resto, la condotta civilmente illecita cui accede la correlata responsabilità risarcitoria non è ravvisabile nel mero godimento esclusivo del bene di proprietà comune, bensì nel comportamento oppositivo ed ostativo diretto a precludere analogo godimento agli altri comproprietari (comportamento ostativo ed oppositivo di cui, unitamente alla circostanza della effettiva richiesta di parte convenuta di utilizzo diretto dell'immobile, non si rinvengono validi riscontri probatori nell'ambito del presente giudizio).

Secondo l'insegnamento della S.C. "*…l'utilizzo esclusivo del bene immobile in comproprietà, da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all' art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cassazione civile, sez. II, 09/02/2015, n. 2423; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012 n.*

5156; Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2010 n. 24647)..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 15926 del 13.6.2019).

Con comparsa di costituzione e risposta del 19.2.2015 parte convenuta formulava espressa richiesta di consegna delle chiavi dell'appartamento al fine di conseguirne il possesso ed il libero godimento; non risulta dimostrato agli atti del presente giudizio che l'attore abbia provveduto alla consegna delle chiavi in favore dei comproprietari e non si rinviene in atti alcun verbale di consegna, né l'attore ha mai contestato o negato la circostanza del suo perdurante ed esclusivo possesso dell'immobile anche in epoca successiva al deposito dell'avversa comparsa di costituzione, il che fonda il diritto dei convenuti al risarcimento del danno derivato dalla impossibilità di effettivo utilizzo e godimento degli immobili, risarcimento rapportabile all'ammontare del canone locativo dei beni medesimi.

Secondo la giurisprudenza della S.C. "…*ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato*…" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 17876 del 3.7.2019).

Occorre, pertanto, nella fattispecie in esame, far riferimento ai frutti civili degli immobili posseduti in via esclusiva dall'attore, in relazione al loro valore locativo di mercato, come quantificato e verificato nel corso degli accertamenti peritali svolti in corso di causa, secondo cui il canone di locazione delle unità immobiliari in oggetto ammonta al complessivo importo di € 2.594,77 mensili per il periodo marzo – giugno 2015; ad € 2.505,30 mensili per il periodo luglio – dicembre 2015; ad € 2.344,24 mensili per il periodo gennaio – giugno 2016; ad € 2.093,71 per il periodo luglio 2016 – giugno 2017; ad € 2.201,09 per il periodo luglio – dicembre 2017; ad € 2.084,77 per il periodo gennaio – giugno 2018; ad € 2.174,24 per il periodo luglio – dicembre 2018; ad € 2.129,51 per il periodo gennaio – giugno 2019; ad € 2.057,93 per il periodo luglio – dicembre 2019; ad € 2.022,14 per il periodo gennaio – giugno 2020; ad € 2.084,77 per il periodo luglio – dicembre 2020; ad € 1.932,66 per il periodo gennaio – dicembre 2021; ad € 2.040,03 per il

periodo gennaio – giugno 2022; ad € 2.192,14 per il periodo luglio – dicembre 2022 e ad € 2.192,14 da gennaio 2023 e fino all'attualità.

E pertanto, risulta dovuto in favore di parte convenuta il canone mensile nella misura di complessivi € 113.691,45 a far data dal marzo 2015 e fino all'attualità (maggio 2024) in riferimento al valore locativo degli immobili come computato nelle due successive consulenze tecniche d'ufficio, nella misura del 50% corrispondente alla quota di pertinenza dei convenuti.

Parzialmente infondata la domanda spiegata da parte attrice in via di *reconventio reconventionis*, sia in riferimento al computo, nella quota di spettanza dei convenuti, del 50% delle spese da lui esclusivamente sostenute nell'interesse della *de cuius*, che in riferimento alla generica domanda risarcitoria formulata in atti.

Sotto il primo aspetto, si rileva che, sebbene i pagamenti delle rette per il ricovero della sig.ra *Per_1* presso la *Org* di Barbarano Romano per il periodo giugno – dicembre 2012 nonché delle retribuzioni inerenti all'assistenza della stessa per il periodo marzo 2010/dicembre 2012, siano stati formalmente eseguiti dal sig. *Parte_1* non vi è prova alcuna agli atti del presente giudizio (come, ad esempio, estratti del conto corrente personale dell'attore o altro) che la relativa provvista fosse di provenienza personale dell'odierno attore non invece di provenienza della stessa *de cuius* (all'epoca ancora in vita), sicché, in difetto di prova degli elementi costitutivi di tale capo di domanda (ossia il pagamento con denaro proprio dell'attore), lo stesso non può trovare accoglimento.

Diverso discorso, invece, per quanto attiene alle spese funerarie della *de cuius*, di cui l'attore ha documentalmente comprovato l'avvenuto pagamento in via esclusiva (cfr. la fattura di € 3.300,00 emessa dalla *Organizzazione_2* nei confronti del sig. *Parte_1* in relazione al servizio funebre della sig.ra *Persona_1* è noto che "…*le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di*

manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio…" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 17938 del 27.8.2020); da ciò consegue il diritto dell'attore al rimborso della quota del 50% delle somme pagate per il servizio funebre della comune dante causa, per l'importo di € 1.650,00.

Del tutto infondata, invece, la generica domanda risarcitoria formulata dall'attore per la mancata vendita degli immobili e per il pregiudizio derivato dalla loro perdita di valore commerciale; premesso che l'accettazione della proposta d'acquisto allegata agli atti del presente giudizio non costituisce sicuramente un obbligo a carico dei comproprietari e che il rifiuto della stessa non integra, specularmente, la violazione di alcun obbligo giuridico da cui possa discendere una correlata responsabilità risarcitoria, si osserva che, anche nel merito, tale domanda risulta assolutamente indeterminata e generica, oltre che priva del suo presupposto costitutivo e fondamentale (l'illecito civile, di natura extracontrattuale, a carico dei convenuti, cui possa accedere l'eventuale condanna risarcitoria).

Ancora ai fini della determinazione del conguaglio concretamente spettante in favore di parte attrice, si rileva che, dalla documentazione allegata alla comparsa conclusionale del 19.2.2024 di parte convenuta, emerge la sussistenza, a carico degli immobili oggetto di causa, di plurime iscrizioni ipotecarie (successive alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale, il che ha reso non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori ipotecari, la cui garanzia reale non risulta in alcun modo scalfita dall'assegnazione della quota del 50% di attuale titolarità dell'attore in favore degli odierni convenuti); dette iscrizioni sono correlate ai decreti ingiuntivi n. 7816/2022 e n. 10637/2023, emessi dal Tribunale di Roma su ricorso del *Parte_2* in ragione del mancato pagamento di oneri condominiali relativi sia a spese di gestione ordinaria che straordinaria; in particolare il complessivo importo di € 19.751,88 è stato ingiunto per il pagamento di spese di gestione ordinaria, mentre quello di € 11.238,80 è stato ingiunto per il pagamento di spese straordinarie; risulta pacifica ed incontestata tra le parti la circostanza dell'esclusivo possesso dell'unità immobiliare in oggetto da parte dell'odierno attore, che è, pertanto, tenuto al pagamento integrale degli oneri afferenti alla gestione ordinaria (€ 19.751,88) mentre gli oneri relativi alle spese

straordinarie (€ 11.238,80) devono essere ripartiti *pro quota* tra gli odierni contendenti, con conseguente obbligo dell'attore di corresponsione della metà, pari ad € 5.619,40.

Si osserva ancora che l'importo di € 15.389,20, oggetto di ingiunzione in favore dell'avv. Daniele Miconi (seguito da iscrizione ipotecaria, come risultante dalle visure in atti) dev'essere posto integralmente a carico di parte attrice.

E pertanto, dal totale del conguaglio dovuto dai convenuti per effetto dell'assegnazione in loro favore della quota del 50% di proprietà dell'attore di € 332.500,00 dev'essere detratto l'importo di € 113.691,45 (dovuto dall'attore a titolo di indennità di occupazione per il periodo decorrente dal marzo 2015 e fino all'attualità) unitamente all'importo di € 25.371,28 (dovuto dall'attore per gli oneri condominiali insoluti di cui ai decreti ingiuntivi sopra menzionati, cui sono conseguite le relative iscrizioni ipotecarie) e di € 15.389,20 (riveniente dal decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avv. Daniele Miconi) con un residuo ammontare di € 178.048,07 cui dev'essere aggiunta la somma di € 1.650,00 (dovuto in favore di parte attrice a titolo di contribuzione *pro quota* alle spese funebri), con un importo finale del conguaglio dovuto in favore del sig. *Parte_1* di complessivi € 179.698,07.

Per quanto attiene, infine, alla regolamentazione delle spese di giudizio in ordine alla domanda di divisione giudiziale, si rileva che "…*nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione*…" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 1635 del 24.1.2020); le spese di CTU, liquidate con separati decreti, sono poste, definitivamente e *pro quota,* a carico di entrambe le parti; le spese relative alla residua materia del contendere (costituta dalla domanda riconvenzionale e dalle domande svolte dall'attore in *reconventio reconventionis*), liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, sono poste a carico di parte attrice, in ragione della sua quasi integrale soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* , con atto di citazione notificato in data 8.7.2014 nei confronti di *CP_1* , *CP_2* , *CP_3*

e CP_4 , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) ordina lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente *inter partes* in riferimento al seguente compendio immobiliare in comproprietà *pro indiviso*:

- appartamento sito in Roma, alla via Proba Petronia, n. 69, censito in Org_3 del Comune di Roma al foglio 370, part. 813, sub. 4, categoria A/2, classe 4;
- cantina censita in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 370, part. 813, sub. 22, categoria C/2, classe 10;
- box auto censito in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 370, part. 813, sub. 33, categoria C/6, classe 8;
- posto auto coperto censito in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 370, part. 813, sub. 41, categoria C/6, classe 8;

2) dispone la divisione dei beni oggetto del compendio e per l'effetto assegna ai sigg.ri CP_1 CP_2 CP_3 e CP_4 la piena proprietà del compendio immobiliare di cui al precedente capo 1) nelle quote di rispettiva titolarità;

3) in accoglimento della domanda riconvenzionale ed in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice in *reconventio reconventionis*, previa compensazione giudiziale delle reciproche partite di dare/avere tra le parti (ossia del complessivo importo di € 332.500,00 dovuto a titolo di conguaglio con l'importo di € 154.451,93 dovuto da parte attrice a titolo di indennità di occupazione e di pagamento della sorte oggetto delle iscrizioni ipotecarie, detratta la somma di € 1.650,00 spettante all'attore) condanna i sigg.ri CP_1 CP_2 CP_3 e CP_4 al pagamento, in proporzione alle rispettive quote, del complessivo importo di € 179.698,07 a titolo di conguaglio in favore del sig. Parte_1 a seguito dell'effettivo rilascio del compendio immobiliare di cui al precedente punto 1) da parte del predetto;---

4) ordina all'attore l'immediato rilascio del compendio immobiliare di cui al precedente punto 1) in favore di controparte, libero da persone e cose;---

5) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2646 c.c. con esonero da ogni responsabilità;---

6) rigetta ogni altra domanda;---

7) condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;

8) compensa tra le parti le restanti spese;---

9) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.---

Roma, 6.5.2024

Il Giudice

dr.ssa Andreina Gagliardi